

1040045-12.2022.8.26.0114

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Responsabilidade do Fornecedor

Magistrado: Bianca Vasconcelos Coatti

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... não possui responsabilidade pelo furto de veículo ocorrido em estacionamento público e externo ao seu estabelecimento comercial, tendo em vista que a utilização do local não é restrita aos seus consumidores.

3. Acórdão recorrido que, entendendo aplicável à hipótese a inteligência da Súmula nº 130/STJ, concluiu pela procedência parcial do pedido autoral, condenando a requerida a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara do Juizado Especial Cível

R. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13089-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1040045-12.2022.8.26.0114

Classe – Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor

Requerente:

Djalma Carvalho Cais e outro

Requerido:

Grupo Fartura de Hortifruti Ltda

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Bianca Vasconcelos Coatti

Vistos.

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, caput, da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e decido.

Possível e oportuno o julgamento do feito no estado em que se encontra, uma vez que desnecessária a produção de outras provas.

DJALMA CARVALHO CAIS e GILBERTO STEIN ajuizaram ação em face de GRUPO FARTURA DE HORTIFRÚTI S.A., alegando, em síntese, que, no dia 29 de abril deste ano, por volta das 18h55, estacionaram seu veículo no estacionamento do estabelecimento do réu, situado na Rua Maria Monteiro, nº 1270, bairro Cambuí, nesta cidade de Campinas, para realizarem compras, quando foram abordados por um indivíduo que, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu um relógio rolex do primeiro autor e um relógio cartier do segundo. Assim, requereram a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R\$ 28.000,00, correspondente ao valor de mercado do relógio Cartier, além de indenização por danos morais, no valor de R\$ 20.480,00.

Em contestação, o réu sustentou, em síntese, a ausência de responsabilidade, uma vez que a prática de roubo constitui fortuito externo, bem como ausência de provas em relação à existência, propriedade e valor dos bens supostamente subtraídos, requerendo a improcedência da ação.

De início, revela sublinhar que a relação havida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por retratar verdadeira relação de consumo, na qual a autora figura como consumidor e a ré como fornecedora, nos moldes dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8078/1990.

É certo, ainda, que o artigo 14 do mencionado diploma legal dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Ademais, o parágrafo terceiro do mencionado dispositivo legal traz as causas excludentes de responsabilidade: inexistência de defeito na prestação de serviços e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No mais, o Superior Tribunal de Justiça já se debruçou diversas vezes sobre o tema ora tratado, qual seja, roubo em estacionamento de estabelecimentos comerciais, trazendo as seguintes conclusões:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. LANCHONETE. ROUBO EM ESTACIONAMENTO GRATUITO, EXTERNO E DE LIVRE ACESSO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CASO FORTUITO EXTERNO. SÚMULA Nº 130/STJ. INAPLICABILIDADE. RISCO ESTRANHO À NATUREZA DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação extensiva à Súmula nº 130/STJ, entende que estabelecimentos comerciais, tais como grandes shoppings centers e hipermercados, ao oferecerem estacionamento, ainda que gratuito, respondem pelos assaltos à mão armada praticados contra os clientes quando, apesar de o estacionamento não ser inerente à natureza do serviço prestado, gera legítima expectativa de segurança ao cliente em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores. 2. Nos casos em que o estacionamento representa mera comodidade, sendo área aberta, gratuita e de livre acesso por todos, o estabelecimento comercial não pode ser responsabilizado por roubo à mão armada, fato de terceiro que exclui a responsabilidade, por se tratar de fortuito externo. 3. Embargos de divergência não providos." (STJ, Embargos de Divergência em RESP nº 1.431.606 - SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27/03/2019) (grifo nosso).

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ATACADISTA. ESTACIONAMENTO EXTERNO. GRATUITO. ÁREA PÚBLICA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. FORTUITO EXTERNO. SÚMULA Nº 130/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO.

1. A controvérsia a ser dirimida no recurso especial reside em definir se há responsabilidade civil da empresa atacadista decorrente do roubo de veículo de seu cliente, com emprego de arma de fogo, em estacionamento gratuito, localizado em área pública externa ao estabelecimento comercial. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a empresa não possui responsabilidade pelo furto de veículo ocorrido em estacionamento público e externo ao seu estabelecimento comercial, tendo em vista que a utilização do local não é restrita aos seus consumidores.

3. Acórdão recorrido que, entendendo aplicável à hipótese a inteligência da Súmula nº 130/STJ, concluiu pela procedência parcial do pedido autoral, condenando a requerida a reparar a vítima do crime de roubo pelo prejuízo material por ela suportado.

4. A teor do que dispõe a Súmula nº 130/STJ, a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículos ocorridos no seu estacionamento.

5. Em casos de roubo, a jurisprudência desta Corte tem admitido a interpretação extensiva da Súmula nº 130/STJ para entender configurado o dever de indenizar de estabelecimentos comerciais quando o crime for praticado no estacionamento de empresas destinadas à exploração econômica direta da referida atividade (hipótese em que configurado fortuito interno) ou quando esta for explorada de forma indireta por grandes shopping centers ou redes de hipermercados (hipótese em que o dever de reparar resulta da frustração de legítima expectativa de segurança do consumidor).

6. No caso, a prática do crime de roubo, com emprego inclusive de arma de fogo, de cliente de atacadista, ocorrido em estacionamento gratuito, localizado em área pública em frente ao estabelecimento comercial, constitui verdadeira hipótese de caso fortuito (ou motivo de força maior) que afasta da empresa o dever de indenizar o prejuízo suportado por seu cliente (art. 393 do Código Civil).

7. Recurso especial provido.

(REsp 1.642.397, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 20/03/2018) (grifo nosso).

Assim, embora a jurisprudência reconheça o dever do estabelecimento comercial de assegurar a segurança do local, ressalva que, quando se trata de estacionamento situado em área aberta, sem controle de acesso, que representa mera comodidade ao consumidor, o estabelecimento não pode ser responsabilizado pelos prejuízos decorrentes de assalto à mão armada ocorrido naquela área.

Isso porque o roubo, em tais situações, constitui fato de terceiro, que exclui a responsabilidade da empresa, configurando fortuito externo.

No caso, os próprios autores informam, na inicial, que foram abordados por indivíduo portando arma de fogo. Além disso, as imagens das câmeras de segurança revelam que o estacionamento disponibilizado pelo réu é um recuo da via pública, tratando-se de local aberto e de livre acesso (páginas 74/75), circunstâncias que excluem sua responsabilidade pelo evento danoso, conforme os julgados acima colacionados.

Destarte, demonstrada a causa excludente de responsabilidade, não há que se falar na condenação do réu ao pagamento de indenização pelos prejuízos materiais ou morais experimentados pelos autores.

Assim, de rigor a improcedência da ação.

As demais matérias eventualmente arguidas não foram analisadas, uma vez que não possuíam o condão de influenciar no resultado da sentença.

Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO.

Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 55 da lei 9.099/95.

No sistema dos Juizados Especiais, em caso de interposição de Recurso Inominado, o valor do preparo deverá ser calculado de acordo com as informações disponibilizadas no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, especificamente, no item 12

(<https://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/TaxaJudiciaria>), com recolhimento pela guia DARE, somado às despesas previstas no Comunicado CG 1530/2021, que deverão ser recolhidas pela guia FDT (em caso de cartas) e pela guia GRD (em caso de mandados). Assim, o valor do recolhimento corresponderá: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor da causa atualizado, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença e atualizado, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM. Juiz de Direito, se ilíquido, ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de sentença condenatória; observado o recolhimento mínimo de 5 UFESPs; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais, etc). O preparo será recolhido de acordo com os critérios acima estabelecidos independente de cálculo elaborado pela serventia que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos, ressaltando-se a INEXISTÊNCIA de intimação ou prazo para complementação do valor do preparo, nos termos do art. 42, § 1º da Lei 9099/95. Ademais, deverá ser computado o valor de cada UFESP vigente no ano do recolhimento, sendo para o exercício de 2022, o valor da UFESP de R\$ 31,97. Eventual requerimento pelo benefício da justiça gratuita fica prejudicado nesta fase processual, pois o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas (art. 54). O prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias a contar desta data (art. 42 da Lei 9.099/95), observando-se o valor

mínimo de recolhimento referente ao preparo. A alteração no endereço deve ser comunicada imediatamente ao Juízo sob pena de reputarem-se eficazes as intimações feitas ao local anteriormente indicado nos termos do art. 19, § 2º, da Lei 9.099/95. Se não houver cumprimento espontâneo da condenação, o credor deverá apresentar demonstrativo atualizado de seu crédito e peticionar para o início do cumprimento da sentença na forma de incidente deste processo. Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, anotando-se.

P.I.C.

Campinas, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA